

1501573-42.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... o interrogando para ir junto fazer esse "roubo" com ele, mas disse que não ia, que ia só usar droga, aí ele foi sozinho. Rafael fez tudo sozinho, o interrogando não concordou nem ajudou com nada. Não ficou com nada do que foi furtado. Nem sabia que ele tinha largado as coisas em uma casa. Os Policiais foram na casa do interrogando e não acharam nada lá, até ficou sem entender o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501573-42.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501573-42.2019.8.26.0322 - 2019/001397

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CIOCA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

RAFAEL CIOCA e CRISTIANO APARECIDO SIPRIANO, qualificados nos Autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 1.º e § 4.º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de duas pessoas), do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 04 de julho de 2019, no período da madrugada (durante o repouso noturno), na Avenida Marechal Rondon, 809, Centro, na Cidade de Sabino, nesta Comarca de Lins, os acusados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, vários equipamentos, ferramentas e maquinários, descritos e avaliados a fls. 42/44, pertencentes ao Município de Sabino e à Construtora Delaffs Eireli.

Segundo restou apurado - segue a denúncia -, nas condições de tempo e local acima descritos, os acusados, mediante rompimento do portão, adentraram o Ginásio de Esportes de Sabino, que estava em reforma, e, estando no seu interior, romperam a porta do vestiário e de lá subtraíram diversos objetos, fugindo em seguida.

Foi acostado aos Autos o Laudo Pericial do local dos fatos (fls. 15/20).

A denúncia foi ofertada a fls. 52/53 em 18/09/2019, sendo recebida em 26/09/2019 (fls. 55/56).

O acusado Cristiano foi citado/intimado a fl. 100, apresentando defesa escrita a fls. 116/117, por Defensora Dativa. Por sua vez, o acusado Rafael foi citado/intimado a fl. 106 e apresentou defesa escrita a fls. 118/119, por intermédio de Defensor Dativo.

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 126/127).

Aberta a Audiência, foram inquiridos o representante da vítima, duas testemunhas comuns e interrogados os acusados. Encerrada a instrução, os debates foram convertidos em memoriais (fls. 198/203).

Neles, o Ministério Público pugnou pela procedência da Ação Penal, para o fim de condenar os acusados nos termos da denúncia, destacando que Rafael é multirreincidente e tem maus antecedentes (fls. 222/227).

A Defesa de Cristiano requereu a absolvição, alegando não existir provas de o acusado ter concorrido para a infração penal, bem como não existir provas suficientes para a condenação, conforme incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. Argumentou que Cristiano somente se encontrava próximo ao local dos fatos para usar drogas, uma vez que é dependente químico, tanto isso se faz verdade que, atualmente, ele se encontra em tratamento; que somente existe declaração do coacusado Rafael, que confessou o delito e disse que Cristiano o acompanhou na prática delitiva, mas sem outros elementos; que os Policiais ouvidos não souberam indicar como, no curso do Inquérito, chegaram à autoria dos furtos, alegando que descobriram mediante provas testemunhais, contudo, não indicando quais foram tais testemunhas; que o acusado Cristiano negou a prática do ilícito. Alternativamente, em caso de condenação, destacou que não há falar em concurso de agentes, porque ausente o liame subjetivo entre os acusados; que não há prova de que o rompimento de obstáculo fora praticado pelos acusados, tendo em vista que essa depredação poderia ter ocorrido em momento anterior; que, inclusive, o coacusado Rafael alegou que, quando foi subtrair os bens do local, as portas já se encontravam abertas, devendo tal qualificadora também ser afastada; que a causa de aumento não prospera, porque não há qualquer informação sobre o horário em que o delito teria ocorrido e deveria ser identificado o horário para sua configuração; e que, pela Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 22, noite é período compreendido entre 21h e 5h (fls. 206/212).

A Defesa de Rafael reiterou os termos da Defesa de Cristiano, destacando os mesmos pontos (não existir provas de o acusado ter concorrido para a infração penal, bem como não existir provas suficientes para a condenação, além de pleitear o afastamento das qualificadoras em caso de condenação). Ainda, bateu-se pela descon sideração da confissão formalizada em solo policial, que apresentou somente informações genéricas sobre o ocorrido, sob alegação de que não se recordava muito bem dos fatos, devendo tal confissão ser tomada com reservas e em conjunto com todo o processado (fls. 213/220).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência N.º 166/2019 (fls. 03/05), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 07, 08 e 40/43), pelo auto de avaliação (fl. 09), pelo auto de avaliação indireta (fls. 10/11 e 38), pelo Relatório de Investigação 19/2019 (fls. 13/14), pelo Laudo Pericial 260.187/2019 (fls. 15/20), bem como pela prova oral.

Dos mesmos elementos decorre a autoria no tocante a Rafael.

Vejamos.

Na Delegacia de Polícia, o representante da vítima, Danilo dos Santos Lopes, funcionário público municipal e zelador do Estádio Municipal, informou que o Ginásio de Esportes está em reforma há aproximadamente um ano. No local, há ferramentas e materiais usados na obra, estes tanto da Prefeitura Municipal quanto da Construtora Delaffs, responsável pela reforma. Em meados do início do mês de julho, em data que não se recorda, chegou às 07h para trabalhar e se deparou com a porta dos fundos (também saída de emergência) arrombada e, do lado de fora do Ginásio, um compressor e uma "carriola", os quais, provavelmente por conta do peso, não conseguiram levar. Ao entrar no Ginásio, notou que a porta do banheiro também estava arrombada. Naquele cômodo ficavam guardadas as ferramentas da Construtora e da Prefeitura, sendo alguns desses objetos subtraídos. Conhece os indivíduos conhecidos como "Rato branco", o qual ainda acreditava estar preso, e "Cabacinha", este que sempre frequentava o Ginásio. Inclusive, o declarante já o viu no local de madrugada. No que tange aos objetos furtados, apenas a carriola, que nem chegou a ser levada, foi recuperada e entregue (fl. 12).

Em Juízo, Danilo dos Santos Lopes declarou que, no dia dos fatos, chegou ao serviço às 7h manhã e entrou pela porta da frente do Ginásio. Então se deparou com a porta do fundo arrombada. Do lado de fora, encontrou um compressor. Estava a uns 30 ou 40m do Ginásio. Acha que não conseguiram arrastar. Imediatamente, ligou para o representante da Construtora e falou que teve um arrombamento no Ginásio e que tentaram levar o compressor. Ainda nem tinha visto as outras coisas que foram furtadas. Foi até o banheiro onde guardavam as ferramentas e não achou a carriola, nem a mangueira, muito menos a caixa de ferramenta. Levaram várias coisas. No local, não existiam câmeras de segurança; e não tinha informação de quem poderiam ser os furtadores. Conhecia Rafael, vulgo "Rato branco", e ele frequentava o local. Ele pulava o muro de lá para cortar caminho, já viu várias vezes, mas para ir para outros lugares. Nega ter visto Rafael nas imediações do local na semana do furto. Cristiano, vulgo "Cabacinha", é "bem conhecido na cidade" e também frequentava o local. O declarante tinha dia que trabalhava até 10h da noite para fechar o Ginásio e já viu os acusados saindo de lá nesses horários. Não ficou sabendo que Cristiano e Rafael teriam envolvimento no furto. Não presenciou os fatos. No dia seguinte, após a noite do furto, chegou para trabalhar às 7h da manhã. Não chegou a ter ciência de como chegaram aos acusados. Confirma que conhece Rafael e Cristiano. Apenas a carriola, que é do Município, foi recuperada. Não se lembra de todos os itens levados, mas a maioria era ferramentas da Empresa e que não foram recuperadas.

Durante o Inquérito Policial, Marcos Mariano da Silva, representante da CONSTRUTORA DELAFFS EIRELI, confirmou e ratificou o inteiro teor do boletim de ocorrência 166/2019, nada tendo a acrescentar (fls. 03/05). Em relação aos objetos furtados, apenas uma parte foi recuperada e entregue (duas máquinas orbitais, um revólver de pintura e uma extensão), sendo que o restante não foi recuperado (fl. 45).

Marcos Mariano da Silva não foi ouvido em Juízo, porque foi a óbito (fl. 195).

Em solo Policial, Evandro Luiz Morato contou que, em data que não se recorda, mas de madrugada, estava dormindo em sua residência, quando ouviu alguém chamando por seu nome. Perguntou quem era e a pessoa falou é o "Rato Branco" e perguntou se

poderia guardar umas coisas ali no fundo da casa do depoente. Evandro disse que nem se levantou e somente disse que podia. No dia seguinte, quando levantou e viu que "as coisas" eram ferramentas, desconfiou que fossem produto de furto e ficou com medo, pois tinha certeza que a Polícia estaria procurando tais objetos. Mais tarde, a Polícia Civil de Sabino foi até sua residência e o depoente entregou os objetos. Nega que os tenha comprado, apenas deixou o conhecido guardá-las ali porque ele disse que eram umas "coisas pessoais". Ele também não disse que era produto de furto. Como estava de madrugada e o depoente estava sonolento, disse que ele poderia guardar o que fosse ali. É pedreiro e tem todas as ferramentas para seu trabalho. Já foi preso e processado anteriormente, mas já faz mais de 20 anos, sendo que, atualmente, está trabalhando e não tem mais envolvimento com nada "errado" (fl. 31).

O Policial Civil Bruno Zanini Rubira, em Relatório de Investigação, expôs que, após o registro da ocorrência, diligenciaram com o fito de identificar e localizar os autores do furto, sendo certo que, de acordo com informações passadas para o Setor de Investigações, o indivíduo de alcunha "Rato Branco", conhecido nos meios policiais por diversas práticas furto, teria sido visto pulando o muro do Ginásio por volta das 03h. De posse dessas informações, localizaram e conduziram o suspeito até a Delegacia, tendo ele confessado a prática do furto junto com o indivíduo conhecido como "Cabacinha", além de afirmar que havia guardado os objetos na casa de um colega. Posteriormente, diligenciaram até o local indicado e localizaram alguns dos produtos furtados. "Cabacinha", por sua vez, negou a prática do furto, dizendo que havia entrado no Ginásio junto com "Rato Branco" apenas para fazer uso de crack. Insta salientar que "Rato Branco" cumpre pena em regime aberto pela prática de furto qualificado, tendo assim violado as medidas cautelares a ele imposta. Dos fatos, os envolvidos no furto seriam Rafael Cioca, vulgo "Rato Branco", e Cristiano Aparecido Sipriano, vulgo "Cabacinha" (fls. 13/14).

Em Juízo, testemunha arrolada em comum, o Policial Civil Bruno Zanini Rubira relatou que não se recordava com clareza dos fatos, parece que a Prefeitura estava fazendo uma reforma no Ginásio de Esportes da Cidade e, em uma determinada madrugada, o "Rato branco" e o "Cabacinha" furtaram alguns objetos, umas ferramentas, da Construtora e da Prefeitura, esconderam em uma casa e, no dia seguinte, iam fazer a venda deles. Tomaram conhecimento da situação... O pessoal da Cidade já conhece os dois justamente por tantos delitos de furto. Diligenciaram até a casa do Rafael, a mãe dele estava lá, se não se engana, e permitiu a entrada da equipe. Ele foi conduzido até a Delegacia, onde confessou que teria feito o furto com o "Cabacinha" e teria guardado os objetos numa casa. Conseguiram recuperar alguns objetos justamente nesse lugar que ele tinha falado. Já o "Cabacinha" falou que ele não teria feito o furto, só teria entrado no Ginásio para usar drogas. A casa em que foram encontrados os objetos subtraídos foi indicada por Rafael, enquanto Cristiano negou a prática do crime. Quanto ao arrombamento, não se recorda. Confirma a inexistência de câmeras de segurança no local. Não lembra se, quando foi ao local dos fatos, ele estava fechado ou tinha ocorrido arrombamento. Chegaram a Cristiano através de Rafael; e chegaram a Rafael através de moradores ali de perto que o viram pulando para entrar e sair do local. Não se recorda quais foram esses moradores, mas, normalmente, as pessoas não são indicadas e ouvidas porque não querem se comprometer. Alguém viu, mas não quis se identificar. Acredita que nem todos os itens furtados foram recuperados, só os que estavam nessa residência, a qual também não se lembra de quem era.

Em solo policial, o acusado Rafael Cioca confessou a prática do delito, contando que, em data que não se recordava, por volta das 21h, seu amigo "Cabacinha" lhe "deu a fita", informando que havia ferramentas no Ginásio de Esporte de Sabino, que se encontrava em reforma, e que o fundo do Ginásio era aberto. O interrogando foi ao local juntamente com "Cabacinha" e entrou na quadra do Ginásio, sendo que ali havia uma caixa com lixas, máquinas de lixar e outras ferramentas que não se recorda. Pegou a caixa com as ferramentas e saiu sozinho do Ginásio, deixando

"Cabacinha" no local. Em seguida foi até a casa de Evandro e ofereceu a caixa a ele por R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), tendo ele aceitado. O interrogando comprou duas pedras de crack com o valor obtido, pois é usuário de drogas. Nega que tenha furtado os demais itens subtraídos do local e que tenha quebrado as portas para entrar, alegando que apenas pegou a caixa que estava no meio da quadra e foi embora, deixando "Cabacinha" no local. Inclusive, acredita que tenha sido "Cabacinha" que tenha pegado as outras ferramentas e que tenha quebrado a porta do banheiro. Disse a Evandro que aquelas ferramentas eram produto de furto. Já foi preso e processado anteriormente por furto e que está em liberdade há cerca de dois meses, tendo que ir ao Fórum "dar satisfação" todo mês (fl. 28).

Interrogado em Juízo, o acusado Rafael Cioca disse que, na noite dos fatos, estava andando pela Cidade e viu um rapaz lá perto do Ginásio. Ele chamou o interrogando para praticar esse furto. Como, na época, fazia uso de drogas e precisava de dinheiro, foi com ele para "roubar", mas não estouraram a porta, não estouraram nada, o Ginásio estava com as portas abertas. Não pegaram objetos grandes. Para o interrogando e o comparsa não era nada de grande, mas, para o dono, era né. Recorda apenas que teria subtraído uma lixadeira, carriola e "umas coisas lá". Cristiano costumava pegar essas coisas para vender, fazer uso de droga também. Já conhecia Cristiano fazia muito tempo, mas não esteve com ele em outra ocorrência. Conhece o Policial Bruno e todas as testemunhas arroladas no processo e não tem nada contra elas. Está arrependido de ter participado do crime, se arrepende muito, porque já estava com a vida tranquila junto com a esposa que tinha arrumado. Aí, agora, depois de tanto tempo, vem cair esses furtos para o interrogando. Nega ter feito uso de entorpecentes antes de ir para o local do furto; ou estar sob efeito de droga.

Na Delegacia de Polícia, Cristiano Aparecido Sipriano negou a prática do furto. Disse que, em data que não se recorda, por volta das 02h, pulou o muro do Ginásio de Esportes, perto do campo de futebol, para fumar crack, pois é usuário. Naquela hora, Rafael Cioca, vulgo "Rato Branco", estava pulando o muro para fora do Ginásio e, quando viu o interrogando, o chamou para ir ali "fumar um". O interrogando negou e seguiu ao portão de saída do Ginásio, sentido oposto. "Rato Branco" voltou ao Ginásio de Esportes. Seguiram sentidos opostos e não se viram mais naquela noite. No dia seguinte, ficou sabendo pela Polícia Civil que "Rato Branco" teria dito que o interrogando tinha furtado junto com ele. Já é a terceira vez que ele fala isso, o que seria mentira. Nunca foi preso nem processado anteriormente (fl. 32).

Interrogado em Juízo, Cristiano Aparecido Sipriano disse que não participou do furto, só foi ao campo aquele dia para usar droga. Viu Rafael saindo do campo na hora em que chegou, aí ele voltou e chamou o interrogando para ir junto fazer esse "roubo" com ele, mas disse que não ia, que ia só usar droga, aí ele foi sozinho. Rafael fez tudo sozinho, o interrogando não concordou nem ajudou com nada. Não ficou com nada do que foi furtado. Nem sabia que ele tinha largado as coisas em uma casa. Os Policiais foram na casa do interrogando e não acharam nada lá, até ficou sem entender o motivo. Conhece Rafael desde moleque, de Sabino. Não conhece as testemunhas Danilo e Marcos. Conhece Evandro e o Policial Bruno, mas não tem problemas com nenhum deles.

Expostas as provas colhidas nos Autos, destaco e analiso o mais importante.

Os representantes das vítimas (Prefeitura e Construtora) nada sabiam sobre os fatos. Danilo, funcionário municipal, somente confirmou os arrombamentos, pois chegou para trabalhar e viu a porta do fundo do Ginásio arrombada, além de perceber que um compressor e uma carriola estavam no meio do pátio. Foi até o local em que as ferramentas ficavam guardadas e a porta também estava arrombada. Já tinha visto Rafael pulando o muro do local várias vezes, mas, normalmente, para cortar caminho.

Evandro, colega de Rafael, contou que, na madrugada dos fatos, estava dormindo em sua casa, quando o coacusado o chamou e perguntou se poderia deixar algumas coisas dele no quintal, o que consentiu. Somente no dia seguinte é que viu que se tratava de ferramentas. Naquela tarde, a Polícia foi até sua casa e recuperou os objetos.

O Policial Bruno disse que algumas pessoas teriam informado que o furto fora cometido por Rafael, vulgo "Rato Branco". Foram atrás dele, que confessou o crime, indicou o local onde estaria parte dos objetos furtados e, ainda, disse que estava acompanhado de Cristiano, vulgo "Cabacinha". Cristiano, no entanto, negou participação, dizendo que esteve no local apenas para usar droga, não tendo subtraído nada.

Rafael Cioca, em Juízo, confessou o crime, alegando que Cristiano, que já estava no Ginásio de Esportes, foi quem o chamou para participar do furto. As portas estavam abertas, então só entraram e pegaram algumas coisas.

Cristiano negou a subtração, afirmando que encontrou Rafael no local e ele o chamou para participar do furto. Como negou, o colega entrou e fez tudo sozinho.

Dos elementos destacados, temos que testemunhas viram Rafael pular o muro do Ginásio de Esportes, mas não viram Cristiano. Tais pessoas informaram ao Policial Bruno, que, investigando os fatos, foi até a casa de Rafael, que confessou o crime. Ele ainda indicou onde havia deixado parte dos objetos, que foram recuperados na casa de Evandro.

Evandro confirmou que, durante a madrugada, Rafael o chamou na porta e perguntou se podia deixar alguns bens no quintal, tendo autorizado porque era noite e tinha sido acordado, estando sonolento.

Mais uma vez, apenas Rafael é ligado diretamente ao furto.

A única menção a Cristiano foi feita por ele, mas sem grandes elementos comprobatórios. O Policial Bruno também foi até a casa de Cristiano e não encontrou nada de ilícito lá.

Assim, a autoria ficou caracterizada somente em relação a Rafael.

Em decorrência disso, não há falar na qualificadora de concurso de agentes.

De outro lado, o arrombamento ficou comprovado pelo laudo pericial de fls. 15/20, o qual indica arrombamento no portão exterior e numa porta interna do Ginásio.

A Defesa questiona como saber se o acusado arrombou as portas, mas, da lógica dos fatos, tal fato resta inquestionável.

No início da noite, daquela data, o portão e a porta estavam em perfeito estado de uso, porque necessários à proteção dos objetos que ali eram guardados em decorrência da reforma.

No dia seguinte, o funcionário municipal chegou e viu o arrombamento, acionando a Polícia imediatamente. Ou seja, os danos aconteceram naquela noite.

Não se crê que alguém tenha tido o trabalho de arrombar portão e porta com outra finalidade que não subtrair os objetos guardados no interior do prédio. Assim, quem fez o arrombamento o fez para furtar e quem furtou foi Rafael.

Por fim, quanto ao delito cometido durante o repouso noturno, destaco que, após o furto, Rafael foi até a casa de Evandro pedir para guardar ali os objetos subtraídos (ou para vendê-los, tanto faz). A testemunha afirmou que já estava

dormindo, tendo sido acordada pelo acusado.

Além disso, o Ginásio de Esportes fica em uma avenida central de Sabino, de modo que o fato de o acusado pular o muro, arrombar o portão e sair com objetos do local não seria possível se ainda houvesse pessoas transitando pelas ruas.

Rafael valeu-se, pois, da diminuta vigilância da madrugada e da ineficiência da iluminação artificial para ser bem sucedido em sua empreita.

Por fim, destaco que, apesar dos documentos juntados a fls. 234/241, nestes Autos não houve qualquer dúvida a respeito da higidez mental do coacusado Rafael, tanto que não houve pedido defensivo pela instauração de incidente para verificação de eventual insanidade.

Desse modo e afastadas as teses defensivas em contrário, a condenação de Rafael, conforme acima indicado, é de rigor.

Passo, então, nos limites acima, à dosimetria da pena, atendendo aos elementos do artigo 59 do Código Penal.

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa (pena-base acima do mínimo em 1/5, tendo em vista os antecedentes decorrentes das condenações nos Autos 1503674-86.2018 e 3001282-75.2013, ambos da 2.^a Vara Criminal local – fls. 177/178; e Autos 1500310-09.2018, desta 1.^a Vara Criminal – fl. 176/177). Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência (em razão da condenação nos Autos 5404-17.2015, da 2.^a Vara Criminal local – fl. 176), mas também presente a atenuante da confissão espontânea (apesar de a participação de outra pessoa ter restado duvidosa e o acusado negar ter arrombado obstáculos ao furto, a confissão dele permitiu a recuperação de parte dos objetos furtados), de modo que promovo à compensação entre referidas circunstâncias e mantenho a pena no patamar anterior. Na terceira fase, presente causa de aumento de pena indicada pelo cometimento do crime durante o repouso noturno, procedo à elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), alcançando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 16 (dezesesseis) dias-multa. Sem causa de diminuição da pena para consideração.

Fixo o dia-multa em valor referente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado, ante a ausência de elementos concretos acerca da real capacidade financeira do acusado.

Rafael é reincidente e ostenta maus antecedentes. Por tais razões, não faz jus ao sursis e às penas alternativas. Além disso, em 24/06/2019, ele havia sido beneficiado com progressão ao regime aberto. Ou seja, apenas 10 (dez) dias antes de cometer o furto aqui em julgamento. Dessa forma, também não fará jus ao regime mais brando de cumprimento de pena. Será fixado o regime semiaberto.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar RAFAEL CIOCA, já qualificado, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, § 1.^o e § 4.^o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal; e para absolver CRISTIANO APARECIDO SIPRIANO, também já qualificado, da imputação de infração ao artigo 155, § 1.^o e § 4.^o, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena por Rafael.

Ainda, caberá ao acusado Rafael o pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõem o artigo 4.^o, parágrafo 9.^o, alínea “a”, da

Lei Estadual N.º 11.608/2003 e 804 do Código de Processo Penal, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

Autorizo apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento em relação a Rafael, observando-se o Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a tratar do tema.

Aos Defensores nomeados (fls. 110 e 113), arbitro os honorários no teto estabelecido para a espécie. Oportunamente, expeçam-se as respectivas certidões, que deverão ser impressas pelos interessados diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 29 de novembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA